Universidad de Buenos Aires (UBA)

Práctica Profesional Supervisada

Derecho de Familia

Apuntes de Derecho de Familia

Comprender los conceptos es el primer paso para convertir el estudio en conocimiento.

Apuntes de estudio

Isaac Edgar Camacho Ocampo

2026

Este es un modesto aporte a los estudiantes de "Derecho de Familia" no pretende sustituir el material oficial de la materia.

Contents

Presentación

Estos apuntes corresponden a un práctico supervisado de la materia Derecho de Familia, desarrollado en el marco de una práctica profesional. La clase del 1 de noviembre de 2026 reconstruye una audiencia por violencia familiar: una medida de prohibición de contacto está por vencer y la defensoría presta conformidad a su prórroga, porque el señor compareciente aún no acreditó el tratamiento terapéutico que el equipo interdisciplinario recomendó hace dos años.

A partir de ese hilo se trabajan cinco ejes:

- el tratamiento terapéutico y su acreditación: qué se exige y por qué;
- la prórroga y el dictamen no vinculante de la defensoría frente a la decisión de la jueza;
- los obstáculos del sistema de salud y las alternativas privadas o con copago;
- los domicilios, las notificaciones y la competencia: el centro de vida del niño;
- la redacción del acta y el análisis posterior del equipo.

Importante

Utilidad profesional de la clase. Según el apunte, la audiencia muestra el tipo de situación que se encuentra al comenzar a ejercer: trámites trabados, operadores con posturas opuestas, plazos que vencen y clientes que no saben explicar qué les pasa. Permite (1) distinguir una recomendación de una orden; (2) entender qué significa acreditar; (3) anticipar problemas de domicilio y competencia; (4) cuidar el acta, porque lo que queda asentado condiciona lo que se puede pedir después; y (5) aprender a moverse en sistemas burocráticos, documentar cada gestión e insistir sin rendirse.

Nota

Las intervenciones de la audiencia no estaban identificadas en el audio. Los roles que aparecen en estos apuntes (defensora, letrado, el señor compareciente) se asignaron por contexto y son orientativos. Los fragmentos inaudibles del original no se reconstruyen. Se omiten los nombres propios y las direcciones concretas, que no son relevantes para el estudio.

Ejemplo: Una analogía para relacionar los temas

El apunte propone pensarlo como sacar el carnet de conducir para volver a manejar. "Manejar" es retomar el régimen de comunicación con el hijo. Para eso hay que aprobar el curso (el tratamiento) y presentar el certificado (acreditarlo). Si la oficina no da turno, hay que buscar otra sede (efectores privados, Defensoría de Niños). Hay que ir a la ventanilla que corresponde según el lugar de residencia (domicilio y competencia), porque si no se deriva a otra oficina y se empieza de nuevo. El acta es el comprobante sellado que guarda todo lo ocurrido.

Chapter 1

Contexto y apertura de la audiencia

1.1 Gestiones previas y trámites pendientes

La grabación comienza con una charla del equipo antes del ingreso del compareciente. El audio es fragmentario. Se mencionan las dificultades con los turnos y los canales de atención: esperas de una o dos horas y comunicaciones que se cortan, y la imposibilidad de usar el asistente virtual porque estaba asociado a otra cuenta. También se menciona que, respecto de un pedido, ya se había solicitado un reiteratorio.

Definición: Reiteratorio

Nuevo oficio que se envía cuando el organismo requerido no contestó un oficio anterior. En la audiencia se mencionará que el señor ya tiene al menos tres oficios sin respuesta.

Nota

El apunte aclara, en una nota del editor, que Boti es el asistente virtual por WhatsApp del Gobierno de la Ciudad, usado para pedir turnos y hacer consultas.

1.2 Contención previa al compareciente

Antes de ingresar, se conversa con el señor para tranquilizarlo y explicarle el sentido de la audiencia. Los fragmentos recuperables indican que el equipo ya anticipaba que se estaba "al borde del impedimento de contacto", es decir, que la medida vigente estaba cerca de su vencimiento. Se le señala que cuesta hablar y recuperar la confianza, y que en la audiencia **hay que demostrar** que está en condiciones de ver a su hijo.

Importante

Antes de comparecer, el señor necesita confianza y claridad sobre el objetivo: la audiencia es la oportunidad de demostrar que está en condiciones de retomar el vínculo con su hijo.

1.3 Apertura de la audiencia

Tras el saludo e ingreso de las partes, la primera pregunta no versa sobre el vínculo con el niño sino sobre el tratamiento: se le pregunta cuándo comienza, qué comenzó y se lo invita a contar lo hecho.

Importante

El tratamiento es el punto pendiente que condiciona todo lo demás; por eso es el primer tema de la audiencia.

1.4 Cuadro Cornell: contexto y apertura

Preguntas / palabras clave	**Notas / respuestas**
¿Qué es un reiteratorio?	Es un nuevo oficio que se envía cuando el organismo requerido no contestó uno anterior. En el caso, el señor ya tenía al menos tres oficios sin respuesta.
¿Cómo se prepara a quien va a comparecer?	Se le brinda contención, se le explica que la audiencia es la oportunidad de demostrar que está en condiciones de ver a su hijo y se le recuerda que la medida vigente está cerca de vencer.
¿Cuál es la primera pregunta de la audiencia y por qué?	Se pregunta por el tratamiento (cuándo empieza, qué empezó), porque es el punto pendiente que condiciona todo lo demás.
Resumen: Antes de la audiencia se trabajó la contención del compareciente y los trámites pendientes (turnos, oficios y reiteratorio). La audiencia se abre con el tratamiento, porque es el asunto pendiente del que depende el resto.	

Chapter 2

Tratamiento terapéutico y prórroga

2.1 Situación del tratamiento del señor

2.1.1 Gestiones realizadas

El señor relata que se presentó el día 13 del mes en el hospital Borda con la orden para iniciar el tratamiento, pero aún no le asignaron turno. Indica que eligió ese hospital por cercanía y porque es más específico. El letrado agrega que fue varias veces y que le indicaron llamar al 147; el señor llamó, obtuvo un turno y se acercó, pero no tiene historia clínica en el Borda.

2.1.2 Antecedentes de atención y curso previo

Antes, el señor concurrió una sola vez al hospital Fernández, a una cita que no fue de psicología. No tuvo tratamiento psiquiátrico. Realizó además un curso virtual de masculinidades, que está acreditado, pero que es distinto del tratamiento terapéutico que se le exige. La defensora indica que buscará otro sector donde gestionar un tratamiento individual.

Dispositivo	**Qué ocurrió según el señor**	**Estado**
Hospital Borda	Se presentó el día 13; le indicaron llamar al 147; consiguió turno pero no tiene historia clínica allí	Sin turno asignado a la fecha
Hospital Fernández	Una única consulta, no como psicología	Sin tratamiento
Curso virtual de masculinidades	Lo realizó	Acreditado, pero distinto del tratamiento individual

Importante

El curso virtual de masculinidades no reemplaza el tratamiento terapéutico individual que pide el equipo interdisciplinario: son dos exigencias distintas.

2.2 Recomendaciones del equipo interdisciplinario

2.2.1 Motivo del tratamiento

El letrado manifiesta que no encuentra con claridad los motivos del tratamiento. La defensora responde que los motivos son las recomendaciones efectuadas en el marco de esta situación de violencia por el equipo interdisciplinario, que propuso insertar al señor en un tratamiento terapéutico. Si esa evaluación no se cuestionó en su momento (cosa que podía hacerse), los profesionales pueden validar la recomendación: se trata de un cuerpo especializado al que se da intervención ante determinadas situaciones.

2.2.2 Acreditar no es declarar

La defensora explica que el tratamiento debe acreditarse y que no basta con afirmar "hago": hay que mostrar que se está trabajando. Lo ocurrido, que generó estas actuaciones, no se borra de un momento a otro. Se supone que el señor desea recuperar el vínculo con su hijo y, en algún momento, dialogar con la madre para coordinar cuestiones del niño.

El letrado insiste en preguntar por qué se le pide el tratamiento. La defensora reconoce que la objeción tiene un punto, pues esa discusión debío darse en su momento.

Definición: Acreditar el tratamiento

Según la clase, acreditar no es declarar que se hace un tratamiento, sino demostrar que se está trabajando en él, mediante turnos, constancias y presentaciones concretas.

Importante

Las recomendaciones del equipo interdisciplinario emitidas en el marco de una situación de violencia no se desconocen: si no fueron cuestionadas en su momento, el tratamiento debe acreditarse, y acreditar significa demostrar un trabajo en curso, no una mera manifestación de voluntad.

Nota

Complemento editorial del apunte (no citado en clase): se señalan como marco de referencia la Ley 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (medidas preventivas urgentes, entre ellas

la prohibición de acercamiento), y, en la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 1.265 de Violencia Doméstica. El propio apunte indica verificar el texto vigente antes de citar.

2.3 Conducta del señor y fundamentos de la prórroga

2.3.1 Lo que verifica el expediente y lo que informa el señor

El letrado sostiene que, entre los varios expedientes de violencia, no hay un hecho conductor, y que el señor mantuvo diálogo con la madre del niño últimamente. Como quedó sin trabajo, le resulta difícil pasar alimentos: aporta lo que puede, cuando puede, y se acercó a entregar mercadería; se le aconsejó que lo mejor es transferir dinero. Aún con la orden sin renovar en distintos momentos, el señor la respetó y se mantuvo bien desde junio. También se mencionan hechos nuevos y que la madre no se presenta, sin que se sepa con certeza si se presentó o no.

2.3.2 Por qué la defensoría acompaña la prórroga

La defensoría acompaña la prórroga de la prohibición respecto del niño, pero no por tener algo en contra del señor: existe una recomendación de larga data. Hay un régimen de comunicación iniciado que no avanzará si el señor no acredita que realiza una terapia. De lo contrario, ¿para qué se da intervención a un equipo especializado en violencia si sus recomendaciones se omiten? La defensora no ve gravedad en ello: considera sencillo que el señor se incorpore a un tratamiento para poder pedir la vinculación con su hijo y luego fijar un régimen de comunicación, una vez que se hable con los terapeutas y se garantice que todo está bien.

Ejemplo: El razonamiento de la defensoría

La prohibición de contacto se prorroga no como sanción al señor, sino porque la condición fijada (acreditar tratamiento) no se cumplió. El régimen de comunicación ya iniciado queda frenado mientras esa condición siga pendiente: si no se acredita, el proceso no se mueve.

2.4 Acceso a la salud y dictamen no vinculante

2.4.1 Los obstáculos del sistema de salud

El letrado sostiene que no es lo mismo ingresar al sistema para el señor que para quienes tienen otros recursos, como una prepaga: cada vez que él acude a la salud del Gobierno

de la Ciudad, “rebota”. Hay al menos tres oficios sin contestar, y el señor no carece de voluntad.

La defensora lo entiende, pero recuerda que las recomendaciones tienen dos años, que conoce el estado del sistema de salud y que en las audiencias otras personas manifiestan el mismo inconveniente pero lograron obtener el recurso. Desde la defensoría se puede oficiar y colaborar, aunque también se perdió tiempo más allá de la complejidad de conseguir un turno. El letrado reconoce que ello es cierto.

Tema	**Postura de la defensa (letrado)**	**Postura de la defensoría**
Necesidad del tratamiento	No encuentra con claridad los motivos del pedido	Surgen de las recomendaciones del equipo interdisciplinario, no cuestionadas a tiempo
Cumplimiento del señor	Respetó la prohibición aun sin orden renovada; mantiene diálogo con la madre; ayuda con mercadería	Valora el esfuerzo, pero el tratamiento sigue sin acreditarse
Acceso a la salud	El sistema “rebota”; hay tres oficios sin respuesta; el señor no tiene prepaga	Hay personas en la misma situación que lograron turno; en dos años pudo hacerse algo más
Salida propuesta	Comprender las dificultades reales del señor	Oficiar y colaborar, pero acreditar lo pendiente

2.4.2 El dictamen de la defensoría no es vinculante

La defensora aclara que, ante el pedido de prórroga, el dictamen de la defensoría no es vinculante: resolverá la jueza. No adelanta opinión, sino que presta conformidad con la prórroga porque lo solicitado (que se acredite) no se acreditó. No puede decir que no se acredite y que todo está bien: el tratamiento debe acreditarse y luego se dará impulso al régimen de comunicación, que se informa como iniciado y sin movimiento.

Importante

El dictamen de la defensoría no vincula a la jueza, que es quien decide. La defensoría presta conformidad con la prórroga porque lo que se pidió (acreditar el tratamiento) no se cumplió; sin esa acreditación no puede aconsejar otra cosa.

2.5 Cuadro Cornell: tratamiento y prórroga

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué hizo el señor para iniciar un tratamiento?	Se presentó en el Borda el día 13 y le indicaron llamar al 147; consiguió turno pero no tiene historia clínica allí y aún no le asignaron turno efectivo. Concurrió una sola vez al Fernández, sin tratamiento.
¿El curso de masculinidades reemplaza el tratamiento?	No. El curso virtual está acreditado, pero es distinto del tratamiento terapéutico individual que se exige.
¿Por qué se le exige un tratamiento terapéutico?	Porque el equipo interdisciplinario lo recomendó en el marco de la situación de violencia. Si esa evaluación no se cuestionó en su momento, los profesionales pueden validarla: es un cuerpo especializado y recomienda lo que recomienda.
¿Qué significa acreditar el tratamiento?	No basta con decir "hago": hay que demostrar "estoy trabajando". Lo ocurrido no se borra de un momento para el otro. Se acredita con turnos, constancias y presentaciones concretas.
¿Por qué la defensoría acompaña la prórroga?	No por estar en contra del señor, sino porque lo que se pidió (acreditar) no se acreditó. El régimen de comunicación iniciado no avanzará sin terapia; omitir las recomendaciones haría inútil la intervención del equipo especializado.
¿Cómo pesa la dificultad de acceso a la salud frente al dictamen?	La defensoría reconoce las trabas (tres oficios sin respuesta, el sistema "rebota", el señor no tiene prepaga), pero señala que las recomendaciones tienen dos años y que otras personas sí consiguieron turno. Ofrece oficiar y colaborar, pero pide acreditar lo pendiente.
¿Qué valor tiene el dictamen de la defensoría?	Es no vinculante: resuelve la jueza. La defensoría presta conformidad con la prórroga, pero no adelanta una decisión judicial.

Resumen: El señor debe acreditar un tratamiento terapéutico individual recomendado hace dos años; el curso virtual no lo sustituye. La defensoría presta conformidad a la prórroga porque la condición no se cumplió, reconociendo las dificultades del sistema de salud, aunque su dictamen no vincula a la jueza. Primero se acredita y después se pide.

Chapter 3

Domicilio, notificación y competencia

3.1 Régimen de comunicación sin movimiento

3.1.1 Por qué el expediente no avanza

La defensora explica que el régimen de comunicación no tiene movimiento porque resulta muy difícil notificar a la señora, que ahora estaría viviendo en La Matanza. El letrado observa que ahora hay un domicilio en Capital, que sería el mismo donde ella vive.

3.1.2 La relación con la madre del niño, según el señor

La defensora recuerda que el señor dejó comida y vio a la madre "hace una semana atrás", como habían hablado. El señor responde que se quedó sin trabajo, que consiguió una "changuita", que se comunicó con ella y que le compró carne, en el lugar donde vivían en pareja.

Importante

El señor relata que llevó mercadería y vio a la madre. Este dato debe manejarse con cuidado cuando existe una prohibición de contacto vigente o a punto de vencer: lo que el compareciente cuenta en la audiencia queda registrado. Por eso la defensoría le aconseja transferir dinero en lugar de acercarse.

3.2 Domicilios y notificación fallida

3.2.1 Dónde vive cada uno

El señor indica el domicilio donde vivían en pareja (dirección a verificar). Afirma que solo alquilaban allí y que nunca figuraron en ese domicilio; el que la señora denuncia ahora es

el de su DNI, que es la casa del padre, donde él alquila, y ella no vive allí. La defensora responde que ahí se intentó notificar y volvió negativo. El letrado se pregunta si volvió negativo porque no se encontró la puerta o porque es un edificio de tres pisos con cuatro departamentos, o porque el padre trabaja todo el día.

Dato de domicilio	Quién lo señala	Observación
Domicilio denunciado en el expediente	Surge de las actuaciones	Coincide con el DNI de la señora; casa de su padre, edificio de tres pisos
Notificación en ese domicilio	Defensoría / expediente	Volvió negativa; no queda claro si por no hallar la puerta o por ausencia del padre
Domicilio donde vivía la pareja	El señor	Era alquilado; el señor afirma que la señora vive allí actualmente
Residencia en provincia	Defensoría	Se menciona La Matanza (Lomas del Mirador) como posible residencia de la madre y del niño

3.2.2 Primer ofrecimiento de un listado de efectores privados

La defensora, para no perder tiempo, ofrece algunos lugares donde consultar por el tratamiento, dado que el 147 y el Borda están colapsados. Son lugares privados, algunos con copago, pero mucho más accesibles que otras opciones privadas, y trabajan con varones.

3.2.3 Primer pedido de constancia en el acta

La defensora solicita que se deje asentado en el acta que el señor dice que el domicilio denunciado es el del padre de la señora, y que la señora vive actualmente en el domicilio anterior, donde él le dejó la carne hace tres semanas; pide también que se consigne la dirección exacta de ese domicilio.

3.3 Centro de vida del niño y competencia

3.3.1 Dónde está el niño

La defensora pregunta si el niño va al jardín en provincia; el señor dice que no lo sabe. Se señala que se desconoce si la señora trabaja en Capital y que no se comprende por qué las actuaciones se tramitaron en Capital si vivían en otro lugar. Se entiende que la denuncia se realizó en la OVD de Capital y que en 2024 la señora vivía en Capital, en la casa de su padre.

3.3.2 El recorrido de domicilios del niño

Según el señor, el niño nunca vivió en Capital: al nacer vivieron un tiempo en la casa de los padres de él, un tiempo en la casa del padre de ella, y después se fueron a Lomas del Mirador, donde la madre quedó. El señor sigue viviendo en Lugano. El niño concurrió a un CPI en Mataderos y hoy ve a un psicólogo en Capital, lo que es más reciente. La medida se dispuso en Capital y la notificación se intentó allí; se advirtió la situación al insistir el señor en llevar comida al niño.

Ejemplo: Un mismo niño, varios domicilios

Según el relato: al nacer, el niño vivió un tiempo en casa de los padres del señor y luego en casa del padre de la señora; después la madre pasó a vivir en Lomas del Mirador (provincia). El niño asistió a un CPI en Mataderos y hoy ve a un psicólogo en Capital. Estas idas y venidas hacen que la denuncia se haya tramitado en Capital aunque el niño pueda tener su centro de vida en provincia.

3.3.3 La competencia

La defensora sostiene que no es un dato menor: el centro de vida del niño es donde debe estar la cercanía. Si el régimen de comunicación ya está iniciado pero el domicilio del niño es en provincia, no tramitará en Capital. Aclara que la evaluación se hizo y nadie cuestionó esto en su momento, porque el niño asistía a un CPI en Capital.

Definición: Centro de vida

Complemento editorial del apunte (no citado en clase): la Ley 26.061, art. 3, inc. f, define el centro de vida como el lugar donde niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido, en condiciones legítimas, la mayor parte de su existencia. Según el mismo complemento, el art. 716 del Código Civil y Comercial contiene una regla de competencia en los procesos de responsabilidad parental vinculada con el centro de vida; el apunte indica verificar el texto vigente antes de citar.

Importante

Si el niño vive en provincia, el juzgado de Capital puede declararse incompetente y remitir las actuaciones. La defensora pide que quede asentado en el acta y quiere saber dónde está el niño antes de que empiece primer grado.

3.4 Cuadro Cornell: domicilio y competencia

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Por qué el régimen de comunicación no avanza?	Porque resulta muy difícil notificar a la señora, que ahora viviría en La Matanza. El régimen está iniciado pero "sin movimiento".
¿Dónde vive realmente cada parte?	El domicilio denunciado es el del DNI (casa del padre de la señora) y allí la notificación volvió negativa. El señor sostiene que ella vive en el antiguo domicilio de la pareja. También se menciona La Matanza como posible residencia de madre e hijo.
¿Por qué es delicado el contacto del señor con la madre?	Con una prohibición vigente o por vencer, lo que el compareciente cuenta en la audiencia queda registrado; por eso se le aconseja transferir dinero en lugar de acercarse.
¿Qué es el centro de vida y por qué importa?	La defensora lo señala como dato central: allí debe estar la cercanía. El apunte agrega, como complemento editorial no citado en clase, la Ley 26.061, art. 3, inc. f.
¿Qué juzgado es competente según dónde vive el niño?	Si el niño vive en provincia (Lomas del Mirador), el juzgado de Capital puede declararse incompetente y remitir el caso. La defensora quiere saber dónde está el niño antes de que comience primer grado.

Resumen: Los domicilios cruzados y la notificación fallida explican que el régimen de comunicación esté sin movimiento. Además, si el centro de vida del niño está en provincia, el juzgado de Capital podría declararse incompetente, por lo que la defensora pide dejar constancia y averiguar dónde está el niño.

Chapter 4

Cierre: acta y análisis posterior

4.1 Alternativas de tratamiento y consejos

4.1.1 El consejo central

La defensora aconseja que, con el listado de efectores privados, el señor acredite el inicio del tratamiento. El señor advierte que hay mucha violencia y que trabajan con niños; la defensora le indica que se fije sobre todo en los que trabajan con varones, que ella fue anotando.

4.1.2 La Defensoría de Niños de la Comuna 9

El señor cuenta que recibió un mensaje de la Defensoría de Niños de la Comuna 9, que lo convocó (se trata también de un equipo interdisciplinario). Tenía cita para el jueves 22, pero oyó el mensaje al día siguiente. Dejó su número por mail y por teléfono, sin respuesta. La defensora le aconseja insistir o concurrir, porque a veces están desbordados de casos, y recuerda que se trata de un equipo con el que también trabajan la jueza y la defensoría, y que puede ser un puente para derivarlo a un lugar donde hacer terapia. La preocupación del señor, señala, es ir armando de a poco el vínculo con su hijo.

4.1.3 Cómo se ordena el próximo paso

La defensora indica que acrediten cuanto antes que se movieron, que tienen turno, y que después podrán pedir lo que quieran. Luego deberá evaluarse la competencia, que quiere que quede asentada en el acta, pues no es lo mismo la urgencia de una situación de violencia que el niño empiece primer grado en provincia o viaje todos los días a Capital. Es importante acreditar lo pendiente para poder avanzar en cualquier otra petición.

Importante

Primero acreditar, después pedir. Mientras el tratamiento no esté acreditado, cualquier otra petición del señor (como avanzar con el régimen de comunicación) queda condicionada. La Defensoría de Niños de la Comuna 9 puede funcionar además como puente de derivación a un espacio terapéutico.

4.2 Redacción del acta

4.2.1 Qué se asienta y cómo

Durante la redacción se confirma el domicilio de la señora, donde tendría un local. La defensora indica que se consigne la entrega del listado y el compromiso del señor de acreditar: si ya tiene turno, lo presenta y luego se verá. También que el señor se ofició tres veces y que presentó el día 13 en el Borda el papel para iniciar tratamiento, sin turno asignado hasta el momento, por lo que debe buscarse otro efector. Se menciona una constancia que acredita que efectuó la presentación en el Borda sin haber obtenido respuesta a la fecha.

4.2.2 Constancia sobre el domicilio y la convocatoria

Se asienta que el domicilio aportado por la señora, a la fecha, es la casa de su familia paterna. Se deja constancia de que el señor fue convocado ante la Defensoría de la Comuna 9, aunque probablemente la fecha sea tardía, y que se reiterará ante esa defensoría para pedir una nueva fecha de convocatoria.

4.2.3 Cierre y firmas

No se piden más constancias; luego el señor verá qué se resuelve ante los pedidos efectuados. Se señala que lo pendiente está acreditado en el expediente y que la intimación tenía que ver con el otro tratamiento. Se asientan los datos del compareciente (inaudibles en el audio) y se procede a las firmas, con la aclaración debajo de cada una.

Importante

Quedan asentadas en el acta: (1) la entrega del listado de efectores y el compromiso del señor de acreditar; (2) los tres oficios sin respuesta; (3) la constancia de la presentación en el Borda sin respuesta; (4) la versión del domicilio (el denunciado es el del padre de la señora; el actual sería el anterior domicilio de la pareja); y (5) la convocatoria ante la Defensoría de Niños y el pedido de nueva fecha.

4.3 Análisis posterior del equipo

Una vez que el señor se retira, la docente y los practicantes comentan lo sucedido.

4.3.1 Primeras impresiones

Un practicante observa que la evaluación es de hace mucho tiempo y que, si el señor no se comprometió, son dos años sin avance.

4.3.2 Recomendación frente a orden

Se comenta que al señor se le decía que lo suyo era una recomendación y no una orden. La docente afirma que las recomendaciones vienen con una orden por detrás.

Concepto	Lectura transmitida en la clase
Recomendación	Aparenta ser opcional, pero proviene de un cuerpo especializado con intervención judicial; en la práctica condiciona el avance del proceso
Orden	Obligación expresa; si no se cumple, hay consecuencias procesales directas
Relación entre ambas	La recomendación "viene con una orden por detrás": si no se acredita, el régimen de comunicación no avanza

4.3.3 Plan de acción del equipo

La docente quiere ver qué se sube al acta, y señala que no se acreditará hasta que se acredite lo pendiente. Se informa que ya se está notificando el domicilio de Lomas del Mirador. La docente advierte que, si el niño efectivamente vive allí, el juzgado se declarará incompetente y remitirá las actuaciones, y "ahí ya no hacemos nada". Agrega que, si el señor no hace terapia, no podrá avanzar con lo que quiere.

4.3.4 La lectura sobre el compareciente: miedo, silencio y timidez

La docente y los practicantes comentan que el señor parece muy tímido, con dificultad para hablar y expresarse; en un momento se quebró y le salieron lágrimas. Se plantea acompañarlo a gestionar el turno en el Borda, con la cautela de no sobrecargar aún más un sistema colapsado.

Nota

El apunte señala que la última línea del archivo original ("Sincronizar con el tiempo del video") es un elemento de la interfaz de la plataforma de video y no forma parte de la clase; fue omitida.

4.4 Cuadro Cornell: cierre, acta y análisis

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué alternativas concretas tiene el señor?	Un listado de efectores privados con copago y que trabajan con varones; reiterar ante la Defensoría de Niños de la Comuna 9 (puente de derivación); presentar el turno apenas exista.
¿Qué significa "primero acreditar, después pedir"?	Mientras el tratamiento no esté acreditado, cualquier otra petición, como avanzar con el régimen de comunicación, queda condicionada.
¿Qué debe quedar asentado en el acta?	Entrega del listado y compromiso de acreditar; tres oficios; constancia del Borda sin respuesta; versión de los domicilios; convocatoria ante la Defensoría de Niños y pedido de nueva fecha.
¿Qué diferencia hay entre recomendación y orden?	La recomendación parece optativa, pero "viene con una orden por detrás": si no se acredita, el régimen de comunicación no avanza. Su valor práctico es el de una condición.
¿Qué lecturas profesionales deja la audiencia?	Se percibe al compareciente muy tímido, con dificultad para expresarse; se sugiere acompañarlo en las gestiones, sin sobrecargar un sistema ya colapsado. Si el niño vive en provincia, el juzgado puede declararse incompetente.

Resumen: El acta fija las constancias, el listado de efectores y el compromiso del señor. El análisis posterior muestra que una "recomendación" profesional tiene en la práctica fuerza de orden, y que acompañar a una persona tímida o con miedo es parte del trabajo del abogado.

Chapter 5

Repaso general (Cornell)

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Por qué se le exige tratamiento terapéutico al señor?	Porque el equipo interdisciplinario lo recomendó en el marco de la situación de violencia. El tratamiento es condición para avanzar con el vínculo.
¿Qué significa acreditar?	Demostrar que se está trabajando, con turnos, constancias y presentaciones concretas; no alcanza con decir "hago".
Recomendación vs. orden	La recomendación "viene con una orden por detrás": si no se acredita, el régimen de comunicación no avanza.
¿Qué valor tiene el dictamen de la defensoría?	No es vinculante: resuelve la jueza. La defensoría presta conformidad con la prórroga porque no se acreditó lo pedido.
Dificultades del sistema de salud	Tres oficios sin respuesta; el 147 y el Borda no dieron turno. La defensoría reconoce las trabas, pero señala que las recomendaciones tienen dos años y que otras personas consiguieron turno.
Domicilio y notificación	El domicilio denunciado es el del DNI (casa del padre de la señora) y allí la notificación volvió negativa; esto explica que el régimen esté "sin movimiento".
Centro de vida y competencia	Si el niño vive en provincia, el juzgado de Capital puede declararse incompetente y remitir el caso.

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas

Resumen: La audiencia gira en torno a una condición: el señor no podrá retomar el régimen de comunicación con su hijo mientras no acredite un tratamiento terapéutico recomendado hace dos años por el equipo interdisciplinario. Por eso la defensoría presta conformidad a la prórroga de la prohibición de contacto, aun reconociendo que el sistema de salud presenta trabas reales. El dictamen de la defensoría no vincula a la jueza, pero deja claro que primero se acredita y después se pide. En paralelo aparece un problema de fondo: los domicilios cruzados, la notificación fallida y la posibilidad de que el niño tenga su centro de vida en provincia, lo que podría llevar a una declaración de incompetencia. El acta fija las constancias, el listado de efectores y el compromiso del señor, y el análisis posterior muestra que una "recomendación" profesional tiene en la práctica fuerza de orden.